

1507795-77.2020.8.26.0132

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sandro Nogueira de Barros Leite

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Data de Disponibilização: 05/07/2022

... requereu a absolvição pelo crime de tráfico, aduzindo ainda que a droga localizada foi para consumo próprio. Subsidiariamente, pede pela aplicação do tráfico privilegiado e substituição da pena.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Processo em ordem, que se desenvolveu em conformidade com o princípio do contraditório e da ampla defesa. Inexiste nulidade a ser ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Parque das Américas, 55, Catanduva-SP - cep 15800-032

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1507795-77.2020.8.26.0132 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507795-77.2020.8.26.0132

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2307436/2020 - DEL.POL.IBIRÁ, 15130373 - DEL.POL.IBIRÁ, 359/20/434 - DEL.POL.IBIRÁ, 2307436 - DEL.POL.IBIRÁ

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

EDUARDO CAROLINO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sandro Nogueira de Barros Leite

Vistos.

EDUARDO CAROLINO foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 10 de dezembro de 2020, por volta das 8h40, na Avenida Mario de Carvalho Silva, 2999, na cidade de Ibirá, nesta comarca de Catanduva/SP, trazia consigo drogas, consistentes em três grandes porções de maconha, pesando 100g, a fim de entrega a terceiro, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de constatação de fls. 14.

A exposição do fato criminoso e suas circunstâncias estão assim descritos na denúncia:

Segundo apurado, o denunciado trazia consigo a droga mencionada, a fim de entregá-la a terceiro, quando foi flagrado pela polícia militar. Policiais militares, em

patrulhamento de rotina, avistaram o veículo Peugeot 206, cor prata, conduzido pelo denunciado, contra o qual havia denúncias de que estaria comercializando drogas em Ibirá. Na abordagem, os policiais localizaram as três porções de maconha, pesando 100g, e a quantia de R\$ 22,00. Na ocasião, o denunciado confessou a traficância. A circunstância da apreensão, a quantidade e a forma de acondicionamento das substâncias denotam que o objetivo do denunciado era o comércio ilícito.

A denúncia foi recebida em 28 de abril de 2021 (fls. 117/118).

Em sede de defesa prévia (fls. 107/113), o réu alega que a droga apreendida com ele é para o seu próprio consumo.

No curso da instrução processual foram ouvidas três testemunhas e interrogado o acusado.

Por ocasião do momento processual do art. 402 do CPP as partes nada requereram.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da pretensão punitiva estatal.

A defesa, em alegações finais, requereu a absolvição pelo crime de tráfico, aduzindo ainda que a droga localizada foi para consumo próprio. Subsidiariamente, pede pela aplicação do tráfico privilegiado e substituição da pena.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Processo em ordem, que se desenvolveu em conformidade com o princípio do contraditório e da ampla defesa. Inexiste nulidade a ser reconhecida ou irregularidade para sanar.

A denúncia foi regularmente instruída com os seguintes elementos informativos:

A policial militar E.R.O. (fl. 03), disse que realizava na manhã de hoje, na entrada da cidade de Ibirá, na Av. Mario de Carvalho Silva, na vicinal que vem das Termas de Ibirá, que efetuavam a abordagem de veículos aleatoriamente, para fiscalização de documentos, e havendo suspeitas também de drogas e armas, que avistaram um Peugeot 206 de cor Prata, sobre quais haviam informações de que pertenceria a Eduardo Carolino, e que tal utilizava para transportar drogas, vez que tal pessoa estaria comercializando entorpecentes nesta cidade de Ibirá, resolveu por abordar tal veículo, para fiscalização dos documentos, e verificar quem seria o ocupante; ao parar avistou a pessoa de Eduardo Carolino, qual já conhecia de vista nesta urbe de Ibirá, em razão de várias denúncias de tráfico de drogas; ao chegar ao veículo o depoente avistou em cima do banco do carona do veículo, uma camiseta preta, com algum volume por baixo, efetuou a fiscalização dos documentos, e determinou que o condutor Eduardo Carolino descesse do veículo, para fiscalizar o veículo e revistar tal, ao levantar a camiseta que estava sobre o banco, já avistou três porções de tamanho médio de "maconha", em razão de tal fato, deu voz de prisão ao autuado, foi encontrado ainda dentro do veículo R\$ 22,00 e o celular do autuado; questionou a procedência da droga, este declarou que estava vindo de Catanduva SP, onde teria comprado, sem revelar o lugar da compra contudo, e disse que estava dirigindo-se a Urupês SP, onde deixaria duas porções com um amigo, e a terceira porção, seria sua e para consumo próprio.

A policial militar A.R.L. (fl. 04), disse que realizava com seu colega Emersom Rodrigode Oliveira, uma fiscalização na entrada da vicinal das Termas de Ibirá, durante a fiscalização avistaram um Peugeot 206 de cor prata, qual havia informações de que estaria fazendo tráfico de drogas na região, e que pertenceria a Eduardo Carolino, pararam o veículo para a fiscalização devida, e após verificar os documentos, e sendo Eduardo Carolino já pessoa com várias denúncias de estar traficando, foram revistar e fiscalizar melhor o veículo; seu colega avistou uma camiseta preta sobre o banco do carona, e debaixo desta um certo volume, levantou a mesma e encontrou três porções de maconha, que pesaram cerca de 100 gramas, em razão de tal fato Emerson deu Voz de Prisão ao autuado Eduardo Carolino, o autuado foi questionado no local, e informou que comprara a droga na cidade de Catanduva SP, e estaria levando a mesma para Urupês para entregar a um amigo, porém não revelou em nenhum dos casos de quem e onde, somente

informando qual a origem e destino quanto a cidade, informou contudo que uma das porções seria para seu consumo pessoal e as outras duas entregaria a um amigo. Questionado quando a informações sobre a traficância do autuado, diz que várias ligações ao Grupamento Pm local, trouxeram tal informação, bem como quando se deparam com usuários conhecidos, estes também dizem que "Carolino", está traficando bastante, além de outros. Por último deseja consignar que fizeram o uso de algema com receio de fuga do autuado, vez que este é jovem e se evadisse não poderia facilmente ser alcançado.

Interrogado, E.C. (fls. 05/06) disse que foi detido hoje, no final da estrada vicinal Thermas de Ibirá a Ibirá, pelos policiais militares, que utilizava-se na ocasião de seu veículo Peugeot 206 de cor prata, que estava vindo para a cidade de Ibirá, que confirma que havia 03 (três) porções de maconha dentro de seu veículo, que tais pesavam cerca de 30 gramas cada uma, que comprou as mesmas em uma Padaria depois dos predinhos na cidade de Catanduva, de pessoas que ficam na frente desta, e não dentro da Padaria, que estava levando a droga para a cidade de Ibirá, que iria na residência de sua tia, que a droga destinava-se a seu consumo pessoal, e não era para ser comercializada. Que não disse aos PMs que levaria a droga a Urupês, e sim que entregaria uma das porções para um amigo seu de Urupês que viria buscar a droga, que tal lhe deu o dinheiro para trazer a droga, que seu amigo se chama Álvaro, que não sabe como localizá-lo, vez que é Álvaro quem procura o interrogando. Que trabalha como servente de Pedreiro, questionado sobre as mãos sem calos e sinais de lida com materiais de construção, não soube explicar-se.

Mediante análise jurídica concreta, baseada nos elementos de provas até então existentes, a denúncia foi recebida.

A materialidade da infração penal foi constatada por meio das investigações policiais realizadas que resultaram nos seguintes documentos: Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 01/02); Boletim de Ocorrência (fls. 08/10); Auto de Exibição e Apreensão (fls. 11/12); Laudo de Constatação (fl. 14) e Exame Químico Toxicológico (fls. 98/100) e demais elementos informativos carreados nos autos. A autoria também é certa e recai sobre o acusado, não pairando qualquer dúvida a indicar situação diversa.

A busca pessoal exige fundada suspeita. O RHC 158580 / BA é bem ilustrativo:

"Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência".

Observa-se que a busca pessoal não se aperfeiçoou apenas e tão somente em razão do tirocínio policial, mas também porque ao decidirem parar o veículo do réu, para fins de averiguar a documentação do bem, ou seja, aleatoriamente. Avistou em cima do banco do carona do veículo, uma camiseta preta, com algum volume por baixo e ao levantar a camiseta que estava sobre o banco, já avistou três porções de tamanho médio de maconha, o que justificou a medida.

De se concluir, assim, que não se tratou de medida ilegal e abusiva, sob o nefasto pretexto de averiguação discriminatória, motivo pelo qual se afasta a tese da ilegalidade.

No mais, houve a produção de prova em juízo:

A testemunha E. R.O. disse que fiscalizam bloqueio de trânsito e o carro foi escolhido aleatoriamente. Percebeu que era o réu e como tinha várias denúncias e tinha informação de que buscava droga em Catanduva, optaram pela busca pessoal e com ele nada foi encontrado. Encontraram no carro a maconha. Indagado, confessou que levaria parte para Urupês e outra parte era para ele. Havia denúncia que era traficante e comercializava a droga. Não foram verificar se tinha droga na casa dele. Não revistou a casa dele anteriormente. Confirmou que o réu já abordado outras vezes. Confirmou que eram três porções de maconha. Que as denúncias eram

feitas pelo disk denúncia e por meio de vizinhos.

A testemunha A. R.L. disse que faziam bloqueio de trânsito na entrada de Ibirá. Ele foi selecionado e seu colega já o conhecia e optaram pela busca minuciosa.

Encontraram a porção de maconha no banco do passageiro. Eram porções medianas.

Encontraram três porções. Ele disse que era para consumo e outra parte para seu amigo de Urupês. Estava em serviço esporádico e não o abordou anteriormente.

R.C. disse que cuida do réu desde os 9 anos. A mãe dele foi internada em clínica de recuperação de drogas. Ele é usuário de drogas. Descobriu quando ele tinha 14 anos.

Tomou remédios e fazia tratamento em casa. Ele tem filho e trabalha com a declarante.

O acusado E. P. disse que foi buscar a maconha para si e um amigo pegou para pegar para ele. Foi parado em blitz normal e encontraram a droga. É usuário de entorpecente. Trabalha com sua tia. Não teve envolvimento criminal anteriormente.

Na infância, teve briga com vizinho.

O acervo probatório produzido nos autos, especialmente ante os depoimentos das testemunhas policiais e das circunstâncias em que ocorreram os fatos são suficientes para o decreto condenatório.

Nesse ponto, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 3/11/2021).

Além da unicidade, firmeza e coerência da versão apresentada, todo arcabouço fático foi detalhado, retirando qualquer dúvida quanto à credibilidade dos seus depoimentos.

Em breve síntese, os depoimentos confirmam que o réu trazia consigo 3 grandes porções de maconha, pesando 100g. A posse e propriedade da droga não foi negada pelo acusado, que apenas justificou se tratar de entorpecente para uso próprio e de seu amigo.

Ocorre que carregava a droga não somente para si, mas para terceiro, como confessado em seu interrogatório.

Demais disso, "A figura de transportar, trazer consigo, guardar ou, ainda, adquirir não exige, para a adequação típica, qualquer elemento subjetivo adicional tal como o fim de traficar ou comercializar. O tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, este sim, como delictum sui generis, apresenta a estrutura de congruente assimétrico ou incongruente, visto que o seu tipo subjetivo, além do dolo, exige a finalidade do exclusivo uso próprio" (REsp n. 1.134.610/MG, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/4/2010)

A quantidade de droga não denota a finalidade de mero consumo próprio, especialmente porque encontrado em seu poder entorpecente em porção média certo ainda que não fora apreendido qualquer petrecho compatível com o consumo da referida substância.

Acrescente-se que considerando que cada porção de maconha, pesa 0.6g, a quantidade apreendida possibilitaria 160 porções, certo ainda que até mesmo o réu confirmou que o uma parte seria destinada a terceiro, ou seja, transportou drogas.

Conclui-se, assim, que a prova é certa, segura e estreme de dúvidas, o réu era imputável na data dos fatos e não há notícias de causas justificantes ou exculpantes, motivo pelo qual o decreto condenatório se impõe.

Aplicável o disposto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, visto que o réu é primário e possui bons antecedentes.

DA APLICAÇÃO DA PENA.

Escorado no art. 68 do CP, a pena será individualizada em três fases distintas.

Parte-se das circunstâncias judiciais. A culpabilidade consubstanciada na reprovação social da sua conduta não está acima da média. Ostenta bons antecedentes.

A conduta social não restou demonstrada nos autos. Não há certeza se a sua personalidade aponta para a prática de crimes. O motivo do crime é reprovável, mas próprio do tipo. As circunstâncias do crime também são normais ao tipo legal. Não houve consequências do crime, traduzido como aquele que se revela além do resultado natural. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o

cometimento da infração.

A quantidade de entorpecente apreendido é o bastante para a configuração do delito, mas não para a majoração da pena.

Em assim sendo, e por considerar as circunstâncias judiciais preponderantemente favoráveis ao réu, fixo-lhe a pena-base no mínimo legal, em 05 anos de reclusão. Na segunda fase da dosimetria da pena, analisa-se as atenuantes e as agravantes expressamente previstas em lei, cuja incidência não conduz à diminuição da pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231) e por simetria e proporcionalidade, acima do máximo legal. No caso em apreço, presente a atenuante da confissão espontânea e ausente agravantes.

Dessa forma, mantenho a pena intermediária no mínimo legal de 05 anos de reclusão. Por fim, examina-se as causas de diminuição e de aumento da pena. Ausentes causas de aumento da pena, porém merece acolhida a tese defensiva de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06. É que o réu é primário, ostenta bons antecedentes e não há fundadas notícias de que ela se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa. Quanto ao redutor de pena, tenho que a quantidade de droga não destoa da normalidade, sendo que o contexto dos autos não revelou habitualidade delituosa, pelo que aplico o redutor em seu patamar máximo e justifica a diminuição da pena no quantum máximo de dois terços.

Desse modo, torno-a definitiva em 1 ano e 08 meses de reclusão.

Já a pena pecuniária é fixada adotando-se o sistema bifásico.

Sabe-se que "Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu." (REsp 1535956/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016).

As circunstâncias judiciais são preponderantemente favoráveis ao acusado, motivo pelo qual a multa é fixada no mínimo legal, ou seja, 500 dia-multa. No mais, não há provas da capacidade econômica do réu, o que enseja a fixação do dia-multa no valor de um trigésimo do salário-mínimo legal vigente ao tempo dos fatos.

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto, diante do teor do art. 33, §2º, 'c', do CP. Tal cenário não resta alterado com a aplicação do disposto no art. 387, §2º, do CPP.

Da substituição da pena: medida de política criminal visando a aplicação de sanção sem retirar o indivíduo do convívio social, desde que presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 44 do Código Penal, cumulativamente. Como a pena aplicada não é superior a 4 anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, não é reincidente em crime doloso e estão preenchidas as circunstâncias judiciais, como acima apontadas, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Da pena substitutiva aplicada: Dentro do rol exaustivo previsto no art. 43 do Código Penal, aplicando-se analogicamente o entendimento pacificado no Egrégio Superior Tribunal de Justiça para a definição do quantum de aumento da pena base, a escolha justificada da pena restritiva de direitos está dentro da discricionariedade juridicamente vinculada do magistrado, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.

Bem por isso, reputo suficiente a aplicação da prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, como forma de retribuir à sociedade os danos provocados, reinserindo o sentenciado à comunidade, pelo mesmo tempo da pena aplicada, observando-se o disposto no art. 46 do Código Penal, que será individualizada no Juízo das Execuções Criminais.

E prestação pecuniária no valor de 01 salário-mínimo, com nítido caráter reparador, que melhor atenderá ao caráter ressocializador da reprimenda.

Inaplicável a suspensão condicional da pena, vez que a substituição ocorrida lhe é mais favorável.

Por tais considerações, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva aduzida na denúncia para CONDENAR o acusado EDUARDO CAROLINO pela prática do crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, caput e § 4º da Lei n.º 11.343/2006, à reprimenda de 01 ano e

08 meses de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 500 dias-multa, cada um deles no valor de um trigésimo do maior salário-mínimo vigente à época do fato. Entretanto, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por DUAS restritivas de direitos, uma de prestação de serviços à comunidade por igual período (01 ano e 08 meses) e outra de prestação pecuniária consistente no pagamento de 01 salário-mínimo em favor de entidade com destinação social, nos termos do art. 44 c/c art. 45, § 1º e art. 46 do Código Penal.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da aplicação analógica do art. 98, §3º, do CPC c.c art. 3º do CPP.

Arbitro honorários para a advogada indicada para defender os interesses do réu, tudo de acordo com os termos/valores do respectivo convênio.

Expeça-se a certidão de honorários.

Por se tratar de crime vago, não há se falar em fixação de valor indenizatório mínimo (art. 387, IV, do CPP).

Não é caso de prisão preventiva, pois ausentes os requisitos legais.

Em observância ao art. 72 da Lei 11.343/06, determino a destruição das amostras de substância entorpecente guardadas para contraprova, com certificação nos autos.

Com base no art. 63, I, da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, do numerário apreendido nos autos (arts. 63-C e 63-D da Lei 11.343/06).

Proceda-se às comunicações de praxe, e com o trânsito em julgado, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, III, da CF.

Publique-se. Intimem-se, com observância do disposto no art. 392 do CPP.

Catanduva, 05 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA